REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-05 - Servizio Provveditorato ed economato
ID Provvedimento: 2361

Oggetto: **ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA ID2880 – LOTTO 7 "SARDEGNA" E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGIS ENERGIA S.P.A. PER 12 MESI - CIG BC83C24671**

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21.01.2025, con la quale è stato riassegnato al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato della Direzione Generale;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della

Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

ATTESTATO che il/la sottoscritto/a Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

ATTESO che in data 31/10/2026 scadrà il contratto stipulato, mediante adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica 22" - Lotto 7, con la Società A2A Energia S.p. A. con sede in Piazza Trento 7 - 20135 Milano, per la somministrazione di energia elettrica delle 38 utenze così distinte:

- n°10 utenze a servizio degli uffici dell'Agenzia;
- n°26 utenze tecniche a servizio delle centraline monitoraggio dell'aria;
- n°2 utenze tecniche al servizio del Radar sito in Località Monte Rasu - Bono (SS) e del Radar sito in Località Punta Tramontana - Castelsardo (SS);

DATO ATTO che

- la nuova Convenzione Consip "Energia Elettrica (ID2880)" Lotto 7 – Sardegna, aggiudicata alla Società MAGIS Energia S.p.A. di Verona è stata attivata il 28.01.2026;
- con la suddetta Convenzione sono disponibili le opzioni a prezzo variabile per 12/24 mesi e a prezzo variabile per 12/24 mesi da fonte rinnovabile;
- valutate le condizioni economiche proposte si è optato per l'opzione a prezzo variabile per 12 mesi;
- che le condizioni della nuova Convenzione Consip "Energia Elettrica (ID2880)" prevedono la decorrenza della somministrazione dal primo giorno del 3° mese successivo alla data dell'ordinativo da parte della PA aderente e, quindi, nel caso specifico dal 1 Novembre 2026;

CONSIDERATO che prossimamente è prevista la disattivazione delle 2 utenze relative alla sede del

Dipartimento Meteoclimatico di Viale Porto Torres a Sassari per attivazione dell' utenza della nuova sede in Loc. Serra Secca in Sassari, facendo così diventare n° 9 le utenze a servizio degli uffici dell'Agenzia;

VALUTATO che sulla base dei consumi rilevati negli anni 2025/2026 l'importo presunto dei consumi, per 12 mesi ammonta in € 695.000,00 iva inclusa, di cui € 570.000,00 per le n°9 utenze a servizio degli uffici (Capitolo SC02.1105 – M 01 - P 03 - T 01 Uffici) , € 111.000,00 per le n° 26 utenze tecniche a servizio delle centraline e laboratori (Capitolo SC03.1046 - M 09 - P 08 - T 01 Utenze Tecniche Aria) ed € 14.000,00 per le 2 utenze tecniche a servizio del Radar Monte Rasu e del Radar di Punta Tramontana (Capitolo SC03.1047 - M 11- P 01 - T 01 Utenze Tecniche Atmosfera) a fronte di un prelievo di energia stimato in complessivi 2.496.900 kWh;

CONSIDERATO che

- in data 24 Luglio 2026, l'Agenzia ha aderito alla Convenzione Consip "Energia Elettrica (ID2880)" inoltrando l'ordinativo di fornitura n° 9140789 alla Società **MA GIS Energia S.p.A.** per la somministrazione dell'energia con **decorrenza 1 Novembre 2026 per la durata di 12 mesi**;
- che sulla base della disponibilità di bilancio e dei consumi presunti è stato quantificato un importo di **569.672,13 € + iva** per l'intera durata contrattuale;

ACCERTATO che il bilancio in corso presenta la seguente disponibilità distinta per le diverse utenze Arpas:

- SC02.1105 (utenze uffici): 1 Novembre/31 Dicembre 2026 – € 70.000,00 IVA inclusa;
- SC02.1105 (utenze uffici): 1 Gennaio/31 Ottobre 2027 – € 500.000,00 IVA inclusa;
- SC03.1046 (utenze monitoraggio aria): 1 Novembre/31 Dicembre 2026 – € 18.000,00 IVA inclusa;
- SC03.1046 (utenze monitoraggio aria): 1 Gennaio/31 Ottobre 2027 – € 93.000,00 IVA inclusa;

- SC03.1047 (ut. monitoraggio fenomeni atmosferici): 1 Novembre/31 Dicembre 2026 – € 2.500,00 IVA inclusa;
- SC03.1047 (ut. monitoraggio fenomeni atmosferici): 1 Gennaio/31 Ottobre 2027 – € 11.500,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO che è necessario impegnare le suddette somme per l'anno in corso e per gli anni 2026 e 2027;

CONSIDERATO che l'art. 114 comma 8 del D.Lgs 36/2023, disciplina che l'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di "particolare importanza", per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere diverso dal RUP, si rende necessario provvedere all'individuazione del direttore stesso;

ACCERTATO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di "Tracciabilità Finanziaria" di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e ss.mm. per cui si è proceduto ad acquisire il **CIG derivato n° BC83C24671**;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **di dare atto** che il ruolo di Responsabile unico del Procedimento è in capo al sottoscritto nella sua qualità di Direttore del Servizio Provveditorato nonché *Punto Ordinante* secondo le Regole del sistema di e-procurement della P.A;
2. **di nominare**, ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, Direttore dell'esecuzione del contratto con la Società MAGIS Energia S.p.A. (partita iva 02770130231) il dipendente Alberto Fadda assegnato al Servizio Provveditorato ed Economato;
3. **di impegnare** in favore della Società MAGIS Energia S.p.A. (partita iva 02770130231, con sede legale a Verona in Lungadige Galtarossa 8), le somme necessarie per la copertura delle spese derivanti dall'adesione alla convenzione CONSIP "Energia Elettrica (ID2880)" per 12 mesi a decorrere dal 1 Novembre 2026 fino al 31 Ottobre 2027, per un importo di € 569.672,13 € + iva per l' intero periodo contrattuale suddivisa come di seguito:

- Capitolo SC02.1105 Missione 01 – Programma 03 – Titolo 01 (utenze uffici) del bilancio di previsione 2026/2028 per il periodo 1 Novembre/31 Dicembre 2026 la somma di 70.000,00 € iva inclusa;
- Capitolo SC02.1105 Missione 01 – Programma 03 – Titolo 01 (utenze uffici) del bilancio di previsione 2026/2028 per il periodo 1 Gennaio/31 Ottobre 2027 la somma di 500.000,00 € iva inclusa;
- Capitolo SC03.1046 Missione 09 – Programma 08 – Titolo 01 del bilancio di previsione 2026/2028 (utenze monitoraggio Aria) per il periodo 1 Novembre/31 Dicembre 2026 la somma di 18.000,00 € iva inclusa;
- Capitolo SC03.1046 Missione 09 – Programma 08 – Titolo 01 del bilancio di previsione 2026/2028 (utenze monitoraggio Aria) per il periodo 1 Gennaio/31 Ottobre 2027 la somma di 93.000,00 € iva inclusa;
- Capitolo SC03.1047 Missione 11 – Programma 01 – Titolo 01 del bilancio di previsione 2026/2028 (utenze monitoraggio fenomeni atmosferici) per il periodo 1 Novembre/31 Dicembre 2026 la somma di 2.500,00 € iva inclusa;
- Capitolo SC03.1047 Missione 11 – Programma 01 – Titolo 01 del bilancio di previsione 2026/2028 (utenze monitoraggio fenomeni atmosferici) per il periodo 1 Gennaio/31 Ottobre 2027 la somma di 11.500,00 € iva inclusa;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Dirigente

Nome e Cognome

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC02.1105	00.01.01.00	13/10/2026	ENERGIA ELETTRICA UFFICI 2026	70.000,00	MAGIS Energia S.p.A.	U.1.03.02.05.004	BC83C24671
SC02.1105	00.01.01.00	01/01/2027	ENERGIA ELETTRICA UFFICI 2027	500.000,00	MAGIS Energia S.p.A.	U.1.03.02.05.004	BC83C24671
SC03.1046	00.01.01.00	13/10/2026	ENERGIA ELETTRICA ARIA 2026	18.000,00	MAGIS Energia S.p.A.	U.1.03.02.05.004	BC83C24671
SC03.1046	00.01.01.00	01/01/2027	ENERGIA ELETTRICA ARIA 2027	93.000,00	MAGIS Energia S.p.A.	U.1.03.02.05.004	BC83C24671
SC03.1047	00.01.01.00	13/10/2026	ENERGIA ELETTRICA ATM 2026	2.500,00	MAGIS Energia S.p.A.	U.1.03.02.05.004	BC83C24671
SC03.1047	00.01.01.00	01/01/2027	ENERGIA ELETTRICA ATM 2027	11.500,00	MAGIS Energia S.p.A.	U.1.03.02.05.004	BC83C24671

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1105	SC03.1046	SC03.1047	TOTALE
2026	70.000,00	18.000,00	2.500,00	90.500,00
2027	500.000,00	93.000,00	11.500,00	604.500,00
TOTALE	570.000,00	111.000,00	14.000,00	695.000,00

Istruttore Pratica:

ALBERTO FADDA

Firmato digitalmente da
LIVIO SANNA
13/10/2026 12:23:09